

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1er dhoulhijja 1419 - 19 mars 1999

142^{ème} année

N° 23

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 99-528 du 8 mars 1999, portant modification du décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques	391
Nomination d'un sous-directeur	391
Maintien en activité dans le secteur public	391

Ministère des Finances

Décret n° 99-529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l'Etat	392
Décret n° 99-530 du 8 mars 1999, fixant le régime de rémunération des différentes catégories du personnel assurant des tâches d'enseignement ou des travaux exceptionnels à l'école nationale des douanes.....	395
Nomination d'un directeur régional des douanes	396

Ministère du Transport

Arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire de navires	397
Arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999, portant homologation des tarifs maxima de la manutention portuaire	403
Arrêté du ministre du transport du 9 mars 1999, portant approbation des tarifs de transport de voyageurs et de bagages sur les grandes lignes de la société nationale des chemins de fer tunisiens	410

Ministère de Santé Publique

Nomination d'un dirigeant de l'unité de la coopération technique	423
Nomination de directeurs d'établissements hospitaliers	423

Ministère de l'Industrie

Décret n° 99-531 du 8 mars 1999 , portant création d'un second espace rattaché à la zone économique franche de Zarzis.....	423
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-543 du 11 mars 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.....	423
Décret n° 99-544 du 11 mars 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous	424

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 99-528 du 8 mars 1999, portant modification du décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 27 et 31 du décret susvisé n° 98-834 du 13 avril 1998 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 27. (nouveau) - La promotion au grade de secrétaire d'administration est attribuée aux candidats internes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des commis d'administration et des dactylographes titulaires dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux commis d'administration et aux dactylographes titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'un de ces deux grades à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier Ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les commis d'administration titulaires justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 31. (nouveau) - La promotion au grade de secrétaire dactylographe est attribuée aux candidats internes :

a) Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des dactylographes et des commis d'administration titulaires dans leur grade.

b) Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux dactylographes et aux commis d'administration titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l'un de ces deux grades à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les dactylographes titulaires justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-532 du 9 mars 1999.

Monsieur Souheib Bramli, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur au Premier ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-533 du 8 mars 1999.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Taoufik Karoui, une dérogation pour exercer dans le secteur public en qualité de conseiller auprès du Premier ministre pour une durée d'une année à compter du 1er avril 1999.

Décret n° 99-529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996 et particulièrement son article 12 (nouveau),

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et particulièrement son article 122,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989 relatif au contrôle des dépenses publiques tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-431 du 14 février 1994 et le décret n° 98-433 du 23 février 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dépenses de l'Etat telles que définies par l'article 3 de la loi organique du budget comportent les sections et parties suivantes :

Dépenses du titre I :

* section 1 : dépenses de gestion

- 1ère partie : rémunérations publiques,
- 2ème partie : moyens des services,
- 3ème partie : interventions publiques,
- 4ème partie : dépenses de gestion imprévues

* section 2 : intérêts de la dette publique

- 5ème partie : intérêts de la dette publique,

Dépenses du titre II

* section 3 : dépenses de développement

- 6ème partie : investissements directs
- 7ème partie : financement public,
- 8ème partie : dépenses de développement imprévues
- 9ème partie : dépenses de développement sur ressources extérieures affectées,

* section 4 : dépenses de remboursement du principal de la dette publique

- 10ème partie : remboursement du principal de la dette publique.

Dépenses des fonds du trésor

* section 5 : dépenses des fonds du trésor

- 11ème partie : dépenses des fonds spéciaux du trésor,
- 12ème partie : dépenses des fonds de concours.

Art. 2. - Les dépenses de chaque partie se subdivisent en articles, paragraphes et sous-paragraphes dont le contenu est défini par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 15 du présent décret.

Art. 3. - Chaque article du budget est défini par cinq chiffres, les deux premiers désignant la partie à laquelle appartient l'article, les trois autres le numéro d'ordre de l'article.

Pour chacune des parties, il est réservé les numéros d'articles suivants :

- première partie : entre 01.100 et 01.199
- deuxième partie : entre 02.200 et 02.299
- troisième partie : entre 03.300 et 03.399
- quatrième partie : entre 04.400 et 04.499

- cinquième partie : entre 05.500 et 05.599
- sixième partie : entre 06.600 et 06.799
- septième partie : entre 07.800 et 07.899
- huitième partie : entre 08.900 et 08.949
- neuvième partie : entre 09.600 et 09.899
- dixième partie : entre 10.950 et 10.999
- Onzième partie : entre 11.100 et 11.999
- douzième partie : entre 12.100 et 12.999.

Outre les articles arrêtés ci-dessous, il peut être créé, le cas échéant, de nouveaux articles et ce dans le cadre des décrets portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances.

Art. 4. - La première partie "rémunérations publiques", comprend la rémunération des pouvoirs publics, la rémunération des agents permanents et non permanents, ainsi que les subventions aux établissements publics au titre des rémunérations.

Cette partie comprend les articles ci-après :

Article 01.100 : rémunération des pouvoirs publics

Article 01.101 : rémunération du personnel permanent

Article 01.102 : rémunération du personnel non permanent

Article 01.124 : subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations.

Article 01.125 : subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations.

Les articles de cette partie comprennent des paragraphes correspondant :

- aux traitements de base, aux catégories d'indemnités et aux cotisations y rattachées et ce pour les agents de l'Etat et les agents des établissements publics rémunérés sur le budgets de l'Etat, les paragraphes peuvent aussi correspondre à des rémunérations spécifiques.

- à une catégorie d'établissements pour les subventions aux établissements publics au titre des rémunérations.

Les paragraphes susvisés comprennent des sous-paragraphes qui indiquent :

- les différents éléments de rémunération en ce qui concerne les crédits de rémunération des agents de l'Etat et des agents des établissements publics rémunérés directement sur le budgets de l'Etat,

- l'établissement bénéficiaire de la subvention au titre de la rémunération.

Art. 5. - La deuxième partie "Moyens des services" comprend les dépenses de consommation des biens et services nécessaires au fonctionnement normal des services, les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages publics, ainsi que les subventions allouées aux établissements publics pour la couverture de ces mêmes dépenses.

Cette partie comprend les articles ci-après :

Article - 02.200 : dépenses spéciales de souveraineté.

Article - 02.201 : dépenses de fonctionnement des services publics.

Article - 02.202 : dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages publics.

Article - 02.224 : subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics.

Article - 02.225 : subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics.

Les articles susvisés comportent des paragraphes correspondant soit aux catégories de dépenses de fonctionnement, soit aux catégories d'établissements bénéficiant de la subvention.

Les paragraphes se subdivisent en sous-paragraphes comportant les dépenses selon leur spécifié ou désignant l'établissement bénéficiant de la subvention.

Art. 6. - La troisième partie "Interventions Publiques" comprend les dépenses relatives aux transferts, aux interventions directes et indirectes de l'Etat, aux contributions aux organismes internationaux ainsi que les subventions allouées aux établissements publics pour la couverture de ces mêmes dépenses.

Cette partie comprend les articles suivants :

- Article 03.300 : transferts.
- Article 03.301 : interventions à caractère général.
- Article 03.302 : interventions dans le domaine social.
- Article 03.303 : interventions dans le domaine de l'enseignement et de la formation.
- Article 03.304 : intervention dans le domaine de la recherche scientifique.
- Article 03.305 : interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l'enfance.
- Article 03.306 : interventions dans les domaines économiques.
- Article 03.307 : contribution aux organismes internationaux.
- Article 03.319 : interventions diverses.
- Article 03.324 : subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention.
- Article 03.325 : subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention.

Les articles susvisés se subdivisent en paragraphes, correspondant, selon les articles, aux :

- transferts à titre d'aides et de compensations servies directement aux catégories - cibles,
- types d'interventions directes et indirectes de l'Etat dans les domaines définis par l'article considéré.
- catégories d'établissements bénéficiant de subvention au titre des dépenses d'intervention.

Les paragraphes comprennent des sous-paragraphes correspondant à un transfert ou à une intervention spécifique ou à l'établissement bénéficiaire de la subvention.

Art. 7. - La quatrième partie "dépenses de gestion imprévues" comporte les crédits destinés à couvrir les besoins ne pouvant être identifiés ou répartis lors de la préparation du budget.

Cette partie comporte l'article suivant :

- article 04.400 : dépenses imprévues et non réparties de gestion.

Cet article comprend deux paragraphes, l'un pour les dépenses imprévues, l'autre pour les dépenses non réparties.

Art. 8. - La cinquième partie "intérêts de la dette publique" comprend les crédits afférents au remboursement des intérêts de la dette intérieure et extérieure.

Elle comprend les deux articles suivants :

- article 05.500 : intérêts de la dette intérieure,
- article 05.501 : intérêts de la dette extérieure.

Chacun de ces deux articles se subdivise en deux paragraphes, le premier concerne les intérêts de la dette de l'Etat, le deuxième concerne les intérêts de la dette garantie par l'Etat.

Art. 9. - La sixième partie "investissements directs" comporte les dépenses des projets et programmes de développement réalisés soit directement par l'Etat soit par l'intermédiaire des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique ou des conseils régionaux.

Cette partie comprend les articles suivants :

- article 06.600 : études générales,
- article 06.601 : acquisition de terrains
- article 06.602 : acquisition de bâtiments,
- article 06.603 : bâtiments administratifs,
- article 06.604 : équipements administratifs,
- article 06.605 : programmes informatiques,
- article 06.606 : formation,
- article 06.607 : dépenses d'insertion et de publication,
- article 06.608 : dépenses diverses,
- article 06.610 : résidences présidentielles,
- article 06.613 : dépenses des corps constitutionnels,
- article 06.614 : études, ouvrages et archives,
- article 06.615 : diffusion radiophonique et télévisée,
- article 06.618 : recherches scientifiques générales,
- article 06.619 : promotion des recherches de développement et de la technologie,
- article 06.620 : recherches scientifiques dans le domaine économique,
- article 06.621 : recherches scientifiques dans le domaine social,
- article 06.622 : recherches scientifiques dans le domaine des services,
- article 06.625 : promotion de la femme et de la famille,
- article 06.628 : programmes communs d'informatique,
- article 06.631 : infrastructure de la sûreté intérieure,
- article 06.632 : équipement de la sûreté intérieure,
- article 06.633 : construction et aménagement des sièges de l'administration régionale,
- article 06.634 : équipement de l'administration régionale,
- article 06.638 : construction et aménagement des justices cantonales,
- article 06.639 : construction et aménagement des tribunaux de première instance,
- article 06.640 : construction et aménagement des cours d'appel et de cassation,
- article 06.641 : équipement des juridictions,
- article 06.644 : acquisition de bâtiments à l'étranger,
- article 06.645 : construction des postes diplomatiques à l'étranger,
- article 06.646 : aménagement des postes diplomatiques à l'étranger,
- article 06.647 : équipement des postes diplomatiques à l'étranger,
- Article 06.650 : infrastructure militaire,
- article 06.651 : équipements militaires,
- article 06.652 : programmes et projets confiés à l'armée,
- article 06.656 : projets et programmes des affaires religieuses,
- article 06.659 : promotion des investissements,
- article 06.662 : acquisition des bâtiments pour les services des finances,
- article 06.663 : construction et aménagement des recettes et des bureaux de contrôle,

article 06.664 : acquisition des bâtiments pour les services des douanes,

article 06.665 : construction et aménagement des postes et locaux pour les services des douanes,

article 06.666 : équipement des services des douanes,

article 06.671 : domaine privé de l'Etat,

article 06.672 : affaires foncières,

article 06.675 : forêts,

article 06.676 : conservation des eaux et du sol,

article 06.677 : barrages et ouvrages hydrauliques,

article 06.678 : ressources hydrauliques souterraines,

article 06.679 : périmètres irrigués,

article 06.680 : recherches et études agricoles,

article 06.681 : eau potable,

article 06.682 : vulgarisation et encadrement agricole,

article 06.683 : pêche,

article 06.684 : projets agricoles intégrés,

article 06.691 : mise à niveau du secteur industriel,

article 06.694 : routes et ponts,

article 06.695 : ports de pêche,

article 06.696 : ouvrages maritimes,

article 06.697 : ports aériens,

article 06.698 : protection des villes contre les inondations,

article 06.699 : aménagement urbain,

article 06.700 : urbanisme,

article 06.701 : habitat,

article 06.706 : environnement,

article 06.707 : aménagement du territoire,

article 06.712 : transport terrestre,

article 06.713 : transport maritime,

article 06.714 : transport aérien,

article 06.715 : météorologie,

article 06.718 : aménagement de l'environnement touristique,

article 06.720 : acquisition de bâtiments pour les services de la poste,

article 06.721 : construction et aménagement des centres postaux,

article 06.722 : équipement des centres postaux,

article 06.723 : services financiers,

article 06.724 : télédiffusion,

article 06.728 : centres culturels,

article 06.729 : lecture publique,

article 06.730 : les arts,

article 06.731 : archéologie et muséographie,

article 06.735 : construction et aménagement des centres des jeunes,

article 06.736 : construction et aménagement des centres de l'enfance,

article 06.737 : construction et aménagement de l'infrastructure sportive,

article 06.738 : équipement de jeunesse et des sports,

article 06.744 : médecine préventive,

article 06.745 : construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire universitaire,

article 06.746 : construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire régionale,

article 06.747 : construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire locale et de base,

article 06.748 : maintenance et rénovation de l'infrastructure sanitaire,

article 06.749 : équipement de l'infrastructure sanitaire,

article 06.750 : maintenance des équipements de l'infrastructure sanitaire,

article 06.755 : prévention sociale,

article 06.756 : promotion sociale,

article 06.757 : prévention dans le domaine du travail,

article 06.761 : construction et extension des écoles primaires,

article 06.762 : aménagement des écoles primaires,

article 06.763 : construction et extension des écoles préparatoires,

article 06.764 : aménagement des écoles préparatoires,

article 06.765 : construction et extension des lycées,

article 06.766 : aménagement des lycées,

article 06.767 : construction et aménagement des internats et des réfectoires,

article 06.768 : équipements éducatifs,

article 06.769 : équipement des internats et des réfectoires,

article 06.775 : construction et extension des établissements d'enseignement supérieur,

article 06.776 : aménagement des établissements d'enseignement supérieur,

article 06.777 : équipement des établissements d'enseignement supérieur,

article 06.778 : construction et extension des établissements des œuvres universitaires,

article 06.779 : acquisition des bâtiments pour les œuvres universitaires,

article 06.780 : aménagement des établissements des œuvres universitaires,

article 06.781 : équipement des établissements des œuvres universitaires,

article 06.782 : recherche scientifique dans l'enseignement supérieur,

article 06.788 : observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi,

article 06.789 : promotion de la formation professionnelle et de l'emploi,

article 06.790 : formation continue,

article 06.791 : ingénierie de la formation des formateurs.

Art. 10. - La septième partie "financement public" comporte les crédits affectés au profit des établissements publics non administratifs et des entreprises publiques au titre des investissements, des interventions, de la participation en capital, du remboursement des emprunts et de l'équilibre financier.

Sont en outre inscrits dans cette partie les crédits affectés aux collectivités locales au titre des investissements et des interventions.

Cette partie comprend les articles suivants :

article 07.800 : investissements dans le domaine de l'administration générale,

article 07.801 : investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche,

article 07.802 : investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure,

article 07.803 : investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation,

article 07.804 : investissements dans le domaine de la recherche,

article 07.805 : investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance,

article 07.806 : investissements dans le domaine social,

article 07.810 : interventions dans le domaine économique,

article 07.811 : interventions dans le domaine social,

article 07.812 : interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation,

article 07.813 : interventions dans le domaine de la recherche,

article 07.814 : interventions dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance,

article 07.820 : remboursement d'emprunts,

article 07.821 : participations,

article 07.822 : prêts,

article 07.823 : équilibre financier.

Art. 11. - La huitième partie "dépenses de développement imprévues" comporte les crédits destinés à couvrir les besoins ne pouvant être identifiés ou répartis lors de la préparation du budget.

Cette partie comprend l'article suivant :

article 08.900 : dépenses de développement imprévues.

Art. 12. - La neuvième partie "dépenses de développement sur ressources extérieures affectées" comporte les dépenses des projets, des programmes et des interventions financés par des emprunts extérieurs affectés et remboursés par l'Etat.

Cette partie comprend les mêmes articles que ceux utilisés dans les 6ème et 7ème parties tout en remplaçant l'indicatif de la partie 09 au lieu de 06 ou 07.

Art. 13. - La dixième partie "remboursement du principal de la dette publique" comporte les crédits afférents au remboursement du principal de la dette publique intérieure et extérieure.

Elle comprend les deux articles suivants :

article 10.950 : remboursement du principal de la dette publique intérieure,

article 10.951 : remboursement du principal de la dette publique extérieure.

Chacun des ces deux articles se subdivise en deux paragraphes, le premier concerne le principal de la dette de l'Etat, le deuxième concerne le principal de la dette garantie par l'Etat.

Art. 14. - Les articles relatifs aux sixième, septième et neuvième parties comportent des paragraphes correspondant aux projets et programmes prévus par la loi des finances et ce conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique du budget.

Les dépenses sont réparties au niveau des sous-paragraphes soit selon les composantes du projet ou du programme soit selon la nature de l'intervention.

Art. 15. - Les dépenses des fonds du trésor sont réparties au niveau des articles et des paragraphes selon la même nomenclature que celle utilisée par les titres I et II du budget de l'Etat. Les numéros d'ordre des articles sont précédés par les indicatifs suivants :

- 11 : pour désigner les dépenses des fonds spéciaux du trésor,

- 12 : pour désigner les dépenses des fonds de concours.

Art. 16. - La nomenclature, objet du présent décret, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2000.

Art. 17. - Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-530 du 8 mars 1999, fixant le régime de rémunération des différentes catégories du personnel assurant des tâches d'enseignement ou des travaux exceptionnels à l'école nationale des douanes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes et notamment son article (5),

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire, et notamment ses articles (36) et (38),

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les enseignants aux différents cycles de formation et de perfectionnement de l'école nationale des douanes sont rémunérés selon les taux fixés ci-après :

Grades	Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement			
	"A1"	"A2"	"A3"	"B" et "C"
I - Général des douanes, colonel major des douanes, colonel des douanes ou lieutenant colonel des douanes, - Professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférence. - Administrateur général, administrateur en chef et grades équivalents.	15D,000 l'heure	13D,000 l'heure	11D,000 l'heure	9D,000 l'heure
II - Commandant des douanes, capitaine des douanes ou lieutenant major des douanes - Maître assistant ou assistant de l'enseignement supérieur - Administrateur conseiller et grades équivalents	12D,000 l'heure	11D,000 l'heure	9D,000 l'heure	7D,000 l'heure
III - Lieutenant des douanes, sous-lieutenant des douanes. - Professeur de l'enseignement secondaire, administrateurs et grades équivalents	7D,500 l'heure	7D,000 l'heure	6D,500 l'heure	5D,500 l'heure

Art. 2. - Les personnes chargées de donner des enseignements à l'école nationale des douanes sont désignées par décision du ministre des finances et sont rémunérées selon les vacations réalisées.

Art. 3. - Les personnes non fonctionnaires, appelées à donner un enseignement à l'école nationale des douanes, sont rangées à l'un des grades visés à l'article premier par décision du ministre des finances compte tenu de leur titres universitaires et des fonctions qu'elles assurent.

Art. 4. - Les taux de rémunération des membres des jurys de concours, d'examens ou de soutenance de mémoires de stage ou de recherche organisés par l'école nationale des douanes et des travaux exceptionnels y afférents, sont fixés ainsi qu'il suit :

Désignation des travaux	Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement			
	A1	A 2	A 3	B et C
Correction des copies d'examen ou de concours	1d,300 la copie	1d,100 la copie	0d,900 la copie	0d,800 la copie
Correction des mémoires de stage ou de recherche	- L'équivalent d'une heure d'enseignement jusqu'à la limite de 20 pages - L'équivalent de deux heures d'enseignement jusqu'à la limite de 40 pages - L'équivalent de trois heures d'enseignement jusqu'à la limite de 60 pages - L'équivalent de quatre heures d'enseignement pour plus de 60 pages			
Encadrement du mémoire de recherches.	60d,000 le mémoire	-	-	-
Participation aux épreuves orales et aux délibérations des jurys d'examen de concours et de soutenance des mémoires de stage et mémoires de recherches et autres documents similaires.	6d,000 l'heure	5d,000 l'heure	4d,000 l'heure	3d,000 l'heure
Participation à la surveillance des épreuves écrites et orales des concours et examens et aux travaux de dépouillement des dossiers de candidature au concours et autres.	1d,000 l'heure	0d,900 l'heure	0d,800 l'heure	0d,700 l'heure

Art. 5. - Les personnes chargées des travaux exceptionnels relatifs aux concours, examens et autres travaux à l'école nationale des douanes sont désignés par décision du ministre des finances.

Art. 6. - La rémunération des chercheurs ayant réalisés des œuvres de recherche et d'études mentionnées à l'article 38 du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997 susvisé est fixée sur la page imprimée de 25 à 30 lignes suivant les taux énoncés au tableau suivant :

Nature des travaux	Taux
- Articles de fonds ou études	8d,000 la page
- Rédaction d'ouvrages et de cours	7d,000 la page
- Mise à jour d'ouvrages et de cours	3d,000 la page
- Traduction	4d,000 la page

Art. 7. - Le ministre des finances peut sur proposition du directeur général des douanes charger par contrat des cadres universitaires ou administratifs spécialisés ou autres agents d'accomplir des travaux de recherches et d'études au profit de

l'école nationale des douanes dans des sujets spécifiques se rapportant à ses attributions.

Le contrat fixera la durée de réalisation de ces travaux, leur rémunération se fera conformément aux taux fixés à l'article (6).

Art. 8. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-534 du 9 mars 1999.

Le lieutenant colonel des douanes Hammouda Hellali est chargé des fonctions de directeur de la direction régionale des douanes du centre-ouest à Gafsa à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur des douanes.

Arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999, portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire de navires.

Les Ministres du Transport et du Commerce,

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du Code de Commerce Maritime tel que modifiée par la loi n°98-22 du 16 mars 1998 ;

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n°95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la Marine Marchande telle que modifiée et complétée par la loi 97-69 du 27 octobre 1997 ;

Vu le décret n°91-1996 du 23 Décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié par le décret n°93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n°1142 du 28 juin 1995 ;

Vu l'arrêté des Ministres du Transport et du Commerce du 5 septembre 1997 portant homologation des tarifs maxima des prestations du consignataire de navires,

Arrêtent :

Article premier. - Sont homologués les tarifs maxima des prestations du Consignataire de Navires prévus au barème annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté des Ministres du Transport et du Commerce du 5 septembre 1997 sus-visé.

Tunis, le 9 mars 1999.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Le Ministre du Commerce

Mondher Znaïdi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**BAREME DES TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS
DU CONSIGNATAIRE DE NAVIRES**

Article premier. - Le présent barème a pour objet de fixer les tarifs maxima des prestations usuelles rendues par le consignataire de navires à tout navire de commerce faisant escale dans un port maritime de commerce tunisien.

Art. 2. - Le consignataire de navires, mandaté par un armateur de ligne régulière, doit déposer auprès du Ministère du Transport, le programme pré-établi déclaré par écrit par ledit armateur de l'exploitation d'une ligne régulière maritime, suivant modèle présenté en annexe I du présent barème.

A cet effet, est considéré comme armateur de ligne régulière, l'armateur qui exploite un navire transportant des marchandises sous connaissance ou de passagers et touchant régulièrement, un ou plusieurs ports tunisiens.

Art. 3. - A défaut de désignation du consignataire de navires par le contrat d'affrètement, la désignation de celui-ci est à la charge de :

❖ L'armateur frêteur pour les navires affrétés au voyage.

❖ L'armateur affréteur pour les navires affrétés à temps.

Art. 4. - Les prestations usuelles rendues par le consignataire de navires sont notamment les suivantes :

❖ préparer et veiller au bon déroulement de l'escale du navire et pourvoir à ses besoins,

❖ passer tous contrats en vue du ravitaillement du navire,

❖ assister et représenter le capitaine dans l'accomplissement des formalités administratives et portuaires ainsi que dans l'exécution et le suivi des opérations commerciales intéressant la cargaison, le fret et les frais annexes s'il y a lieu,

❖ préparer les connaissements, manifestes et autres pièces,

❖ prendre en charge la marchandise à l'embarquement et la livrer au débarquement aux ayants droits, pour le compte du transporteur,

❖ traiter avec l'entrepreneur de manutention,

❖ veiller à l'imputation des frais de manutention sur la marchandise et le navire suivant les termes du contrat de transport de marchandises par mer ou à défaut suivant les règlements et usages du port, tels que énoncés dans l'annexe II du présent barème,

❖ notifier au destinataire l'avis d'arrivée de la marchandise, par lequel il l'informe, le cas échéant, de l'identité et des coordonnées de l'entrepreneur de manutention,

❖ et généralement, accomplir toutes les tâches et prendre toutes les mesures requises dans l'intérêt et pour le compte du navire et de son armateur conformément aux lois, règlements et usages maritimes ou portuaires locaux.

Il reçoit pour l'amateur, le transporteur ou la capitaine tous actes, assignments ou significations les concernant et agit au mieux de leurs intérêts.

En outre, des mandats spéciaux confiés directement par le transporteur maritime à son consignataire de navires peuvent être régis par des dispositions convenues entre eux.

Art. 5. - Le consignataire de navires est chargé de percevoir de l'armateur, l'ensemble des débours engagés pour le compte du navire et de l'équipage, à charge pour lui de régler, en monnaie tunisienne, les différents prestataires mandatés par lui ou éventuellement, par l'armateur ou le capitaine qui sont tenus de l'informer par écrit.

Art. 6. - Les frais engagés par le consignataire de navires pour le compte du navire et/ou de l'équipage sont facturés à l'identique et sont consignés dans un document appelé « compte d'escale ».

Le compte d'escale doit faire apparaître les principales rubriques suivantes :

1 - Droits et Redevances Portuaires dont :

1. Droits d'abri
2. Droits de stationnement
3. Redevances de pilotage
4. Redevances de remorquage
5. Redevances de lamanage
6. Droits d'inspection maritime
7. Droits sanitaires
8. Droits découlant des litiges avaries
9. Autres droits et redevances.

2 - Frais de Manutention à la Charge du Navire dont :

10. Frais de manutention
11. Travaux commandés par le bord
12. Autres frais.

3 - Services Offerts au Navire dont :

13. Avitaillement
14. Réparation et entretien
15. Gardiennage bord
16. Garde feu
17. Autres services.

4 - Services Offerts à l'Equipage dont :

18. Vivres
19. Transport et déplacement
20. Frais médicaux
21. Hospitalisation
22. Rapatriement
23. Blanchissage
24. Affranchissement courrier
25. Téléx, fax, télégramme
26. Téléphone
27. Avance capitaine
28. Autres services.

5 - Services Spéciaux dont :

29. Allègement
30. Assistance et sauvetage
31. Autres services.

6 - Frais d'Agences dont :

32. Honoraires du consignataire de navires conformément à l'annexe III du présent barème
33. Intérêt sur avance de fonds (2% au prorata du débit du compte d'escale).

Art. 7. - Les tarifs maxima des prestations du Consignataire de Navires sont fixés par l'annexe III du présent barème. Ces tarifs comprennent les droits sur les formalités administratives encourues pour l'escale de navire (entry and clearance).

La facturation de ces prestations sera faite par référence au cours à la vente de l'unité monétaire européenne, le jour de l'arrivée du navire à quai ; le paiement entre résidents s'effectuant en monnaie tunisienne.

Art. 8. - Les frais de consignation d'un navire effectuant lors d'une même escale des opérations de déchargement et de chargement sont facturés sur la base de deux cargaisons distinctes conformément aux données des manifestes d'entrée et de sortie.

Art. 9. - Quand le consignataire de navires n'encaisse aucun fret, ou que le fret recouvré est insuffisant pour couvrir la totalité des dépenses du navire, le transporteur maritime doit assurer et ce, avant l'escale du navire, une provision suffisante pour couvrir les dépenses à engager et ce, en application de la réglementation en vigueur.

Au cas où, l'avance assurée par le transporteur maritime s'avère insuffisante, un supplément de 2% du reliquat des débours, sera facturé sous la rubrique « Intérêt sur avance de fonds » (Interest on cash advanced) et réglé par le transporteur maritime.

Art. 10. - Les frais de l'avis d'arrivée et du bon à délivrer sont facturés au réceptionnaire sur la base globale de dix dinars (10 Dinars).

Art. 11. - Les frais de manutention sont répartis entre le navire et la marchandise transportée sous connaissance conformément à l'annexe II du présent barème.

Les frais de manutention, à la charge de la marchandise, résultant du partage mentionné à l'article 4 du présent barème doivent être facturés à l'identique au réceptionnaire ou à l'expéditeur au prorata du tonnage de la marchandise arrondi à la tonne par excès.

Un taux maximum de 10% des frais mentionnés à l'alinéa précédent destiné à rémunérer le consignataire de navires est facturé en sus à la marchandise à l'exception des marchandises en vrac transportées.

Partie réservée au consignataire du navire

Nom/Raison Sociale.....

N° d'inscription.....

Adresse.....

.....

Téléphone.....

Numéro R..C.....

ANNEXE I

DECLARATION DE LIGNE REGULIERE

Déclaration de Ligne Régulière

Tunisie /

--	--	--	--	--	--	--	--

NAVIRE

♦ Nom	♦ Jauge brute
♦ Pavillon	♦ Longueur
♦ Type	♦ Largeur
♦ Port d'attache	♦ Tirant d'eau
♦ Année de construction	♦ Nombre d'équipage

ARMATEUR

♦ Nom
♦ Adresse
♦ Nationalité
♦ Téléphone Fax Télex

ARMATEUR DISPOSANT

♦ Nom
♦ Adresse
♦ Nationalité
♦ Téléphone Fax Télex

AFFRETEUR

♦ Nom
♦ Adresse
♦ Nationalité
♦ Téléphone Fax Télex

CAPACITES

♦ Port en lourd T.	♦ TEU
♦ ML m	♦ Semi-remorques

ROTATION

♦ ports touchés :
♦ à l'étranger
♦ en Tunisie

FREQUENCE DES TOUCHEES (pour chaque ports tunisien)

♦ Par semaine
♦ Par jour

OBSERVATIONS

.....
.....
.....
.....
.....

Date

Signature

A N N E X E II
**REPARTITION DES FRAIS
DE MANUTENTION**

REPARTITION DES FRAIS DE MANUTENTION
ENTRE LE NAVIRE ET LA MARCHANDISE
TRANSPORTEE SOUS CONNAISSEMENT

Si le contrat de transport ne mentionne pas les conditions de partage des frais de manutention entre le navire et la marchandise, ceux-ci seront, alors partagés suivant les règles présentées ci-après :

I. TRANSPORT MARITIME EN LIGNES REGULIERES

I.1. Marchandises en semi-remorques et en conteneurs :

Tant à l'embarquement qu'au débarquement, tous les frais de manutention (y compris les frais de saisissage et de désaisissage), soit 100%, seront **à la charge exclusive du navire**.

I.2. Marchandises conventionnelles :

Pour les marchandises conventionnelles, tous les frais de manutention (**y compris les frais de saisissage et de désaisissage**), tant à l'embarquement qu'au débarquement seront supportés par :

- La marchandise à concurrence des **2/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité**.
- Le navire à concurrence du **1/3 du tarif forfaitaire à la tonne ou à l'unité**.

II. TRANSPORT MARITIME HORS LIGNES REGULIERES

Les frais de manutention tant à l'embarquement qu'au débarquement seront à la charge du navire.

A N N E X E III
TARIFS MAXIMA DES PRESTATIONS DU CONSIGNATAIRE DE NAVIRES
I. NAVIRES TRANSPORTANT DES LIQUIDES EN VRAC
Y COMPRIS LES HYDROCARBURES

Navires Citernes ou Gaziers	Cargaisons (en Tonnes)	Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Pétrole brut	0 à 30.000	600
	30.001 à 50.000	700
	> 50.000	1100
Produits raffinés (Gazeux ou liquéfiés)	0 à 3.000	300
	3.001 à 6.000	500
	6.001 à 12.000	700
	> 12.000	1000
Produits chimiques (Gazeux ou liquéfiés)	0 à 10.000	600
	10.001 à 20.000	1000
	> 20.000	1200
Autres vracs liquides (Huiles végétales, vins, saumures,...)	0 à 3.000	700
	3.001 à 6.000	1100
	> 6.000	1200

**II. NAVIRES TRANSPORTANT DES SOLIDES
EN VRAC**

Navires	Cargaisons (en Tonnes)	Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Céréales	0 à 5.000 5.001 à 15.000 15.001 à 25.000 > 25.000	500 1000 1500 1600
Minéraux métallurgiques Combustibles minéraux, Engrais minéraux et ciments	0 à 3.000 3.001 à 6.000 6.001 à 15.000 > 15.000	400 700 1000 1200
Phosphates naturels de calcium, soufre et clinkers	0 à 10.000 10.001 à 25.000 > 25.000	900 1500 1800
Sel marin	0 à 3.000 3.001 à 6.000 6.001 à 15.000 > 15.000	400 700 1000 1400
Autres solides en vrac	0 à 5.000 5.001 à 15.000 15.001 à 25.000 > 25.000	600 1000 1400 1500

**III. NAVIRES TRANSPORTANT DES CARGAISONS
HOMOGENES COMPLETES AUTRES QUE
CONTENEURS ET ROOLISSABLES (TRAMPING)**

Navires	Cargaisons (en Tonnes)	Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Cargaisons complètes (bois)	0 à 1.000 1.001 à 2.000 2.001 à 4.000 4.001 à 8.000 > 8.000	600 800 1400 2400 2500
Cargaisons complètes (fer rond et acier)	0 à 1.000 1.001 à 2.000 2.001 à 4.000 4.001 à 8.000 > 8.000	500 800 1300 1900 2000
Cargaisons complètes (sacheries et autres)	0 à 1.000 1.001 à 2.000 2.001 à 4.000 4.001 à 8.000 > 8.000	200 300 500 800 1000
Ovins et assimilés, Bétails	Par Tête	0.3 Min. : 300
Chevaux, bovins et assimilés	Par Tête	0.5 Min. : 300

**IV. NAVIRES TRANSPORTANT DES
MARCHANDISES GENERALES
(HORS LIGNES REGULIERES ET SOUS CONNAISSEMENT)**

Type de Navires	Cargaisons (en Tonnes)	Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Rouliers. Portes-Conteneurs	0 à 1.000 1.001 à 2.000 2.001 à 3.000 3.001 à 6.000 > 6.000	500 800 1000 1600 1800
Conventionnels et mixtes	0 à 1.000 1.001 à 2.000 2.001 à 3.000 3.001 à 6.000 > 6.000	500 800 1100 2500 2800

V. NAVIRES TRANSPORTANT DES PASSAGERS ET DES VEHICULES

Embarquement et/ou Débarquement	Nombre	Tarifs en Unité Monétaire Européenne
Passagers	0 à 300 301 à 600 601 à 900 901 à 1.200 1.201 à 1.500 > 1.500	300 600 900 1200 1500 2000
Véhicules	0 à 100 101 à 200 201 à 300 301 à 500 > 500	100 200 300 500 700

VI. NAVIRES DE LIGNES REGULIERES

Les commissions de consignation applicables aux navires de lignes régulières sont les suivantes :

A/ Commissions d'agence :

A l'import :

- ♦ 2,5% du fret net, avec un minimum de perception de 200 Unités Monétaires Européennes.

A l'export :

- ♦ 2,5% du fret net, avec un minimum de perception de 200 Unités Monétaires Européennes.

B/ Commissions pour recrutement de fret :

- ♦ 2,5% du fret net recruté par les soins du consignataire de navires.

VII. DIVERS

A/ Navires sans opérations commerciales :

Ces tarifs s'appliquent à l'assistance aux navires sur rade ou au port et n'effectuant pas d'opérations commerciales (navires écoles, navires scientifiques, plate-formes et ravitailleurs de plate-formes, remorqueurs,...). Ils s'appliquent également aux navires en attente, en relâche ou en réparation

Jauge (Convention de 1969)	Séjour de 0 à 2 jours en unité monétaire européenne	Séjour de 3 à 15 jours en unité monétaire européenne/jour	Séjour > à 15 jours en unité monétaire européenne/jour
0 - 5.000	250	30	18
5.001 - 10.000	300	32	19
10.001 - 30.000	350	37	20
30.001 - 50.000	450	40	22
> 50.000	540	45	25

B/ Livraison et restitution des navires :

Les honoraires des consignataires de navires chargés de superviser les opérations de livraison et de restitution des navires affrétés dans un port maritime tunisien sont égaux à la moitié des tarifs énoncés au paragraphe A ci-dessus.

C/ Supervision de la consignation :

Tout armateur peut confier à un autre consignataire de navires, la supervision de la consignation de son navire affrété et dont la consignation est déjà prise en charge par un consignataire de navires désignés par le transporteur maritime (Armateur affréteur, chargeur affréteur).

Cette supervision est rémunérée sur la base des tarifs des prestations du consignataire de navires du présent barème minorés de 50%

Arrêté des ministres du transport et du commerce du 9 mars 1999, portant homologation des tarifs maxima de la manutention portuaire.

Les Ministres du Transport et du Commerce,

Vu la loi n°62-13 du 24 Avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime tel que modifié par la loi n°98-22 du 16 mars 1998 ;

Vu la loi n°91-64 du 29 Juillet 1991, relative à la concurrence et les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n°95-33 du 14 Avril 1995, portant organisation des Professions de la Marine Marchande telle que modifiée et complétée par la loi n°97-67 du 27 octobre 1997 ;

Vu le décret, n°91-1996 du 23 Décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement tel que modifié par le décret n°93-59 du 11 Janvier 1993 et par le décret n°95-1142 du 28 juin 1995 ;

Vu l'arrêté des Ministres du Transport et du Commerce du 5 septembre 1997 portant homologation des tarifs maxima de la manutention portuaire,

Arrêtent :

Article premier. - Sont homologués les tarifs maxima de la manutention portuaire prévus au barème annexé.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté des Ministres du Transport et du Commerce du 5 septembre 1997 susvisé.

Tunis, le 9 mars 1999.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Le Ministre du Commerce

Mondher Znaïdi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

A N N E X E

Barème des Tarifs Maxima de la Manutention Portuaire

Article premier. - Définition des Termes Utilisés

Aux fins du présent barème on entend par :

- Shift :

La durée d'une séance de travail de la main-d'œuvre au port telle que fixée par la réglementation en vigueur.

- Travaux en heure de Partance :

Les travaux effectués durant l'heure supplémentaire après le dernier shift et ce, afin d'achever les opérations de manutention et d'accélérer le départ du navire.

- Main d'œuvre pour le « Compte du Capitaine » :

La main d'œuvre commandée par le Capitaine du navire, pour effectuer des tâches spécifiques telles que : le saisissage, le déssaisissage, le balayage et le nettoyage des cales, la manipulation des marchandises, la mise en place et le retrait du bois de fardage, le groupage ou le dégroupage des unités de charges etc...

Art. 2. - Champ d'Application

Le présent barème fixe les tarifs maxima de la manutention portuaire applicables uniformément de jour comme de nuit tout au long de l'année.

Il s'applique aux opérations de manutention effectuées dans tous les ports maritimes de commerce tunisiens dans les conditions normales de manutention, en vertu des limitations de responsabilité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Il s'applique aux opérations de manutention directes de bord à quai ou vice-versa sous la surveillance et la direction du bord et aux opérations de manutention sur terre-pleins et hangars, aux transferts des marchandises, ainsi qu'à leur livraison matérielle aux ayants droit.

Art. 3. - Définition des Opération de Manutention au Débarquement

Les opérations de manutention au débarquement comprennent :

a) Pour les navires polyvalents :

Le désarrimage de la marchandise déjà déssaisie, la prise en cale, la mise à quai par panneau ou par portière, à l'aide des moyens portuaires, ou à défaut par les moyens ou appareils du bord et de tout autre moyen choisi par l'Entrepreneur de Manutention, le hissage, le décrochage de la palanquée, le transport sur terre-pleins couverts ou découverts dans l'enceinte du port, la reconnaissance et la livraison matérielle des marchandises aux ayants droit.

b) Pour les navires rouliers :

La prise de la marchandise déjà déssaisie dans les garages, cales ou pontées prête à être déchargée, à l'aide de tous moyens choisis par l'Entrepreneur de Manutention, le transport sur terre-pleins couverts ou découverts dans l'enceinte du port, la reconnaissance et la livraison matérielle des marchandises aux ayants droit.

c) Pour les navires porte-conteneurs :

La prise de la marchandise déjà déssaisie prête à être déchargée, à l'aide des moyens portuaires, ou à défaut par les moyens et appareils du bord et tout autre moyen choisi par l'Entrepreneur de Manutention, le hissage, le décrochage du conteneur, le transport sur terre-pleins couverts ou découverts dans l'enceinte du port, la reconnaissance et le transfert du conteneur dans une zone réservée à cet effet, ainsi que sa livraison matérielle aux ayants droit.

Art. 4. - Définition des Opérations de Manutention à l'Embarquement

Les opérations de manutention à l'embarquement comprennent :

La réception, la reconnaissance de la marchandise, sa prise sur terre-pleins couverts ou découverts, à l'intérieur de l'enceinte du port, sa mise à quai et sa mise sous-palan, l'accrochage de la palanquée, la mise à bord par panneau ou portière ou garage et son arrimage à l'aide des moyens portuaires, ou à défaut par les moyens et appareils du bord et tout autre moyen choisi par l'Entrepreneur de Manutention.

Art. 5. - Définition des Opérations de Manutention à Quai

Les opérations de manutention sur terre-pleins et hangars au débarquement ou à l'embarquement comprennent le stockage, le rangement, le gerbage, ainsi que le gardiennage de la marchandise pendant 48 heures, à l'embarquement depuis sa réception et au débarquement depuis l'accostage du navire.

Art. 6. - Conditions Normales de Manutention

Le présent barème s'entend pour la manutention des marchandises dans les conditions normales cumulatives ci-après :

- ♦ marchandises saines,
- ♦ en bon état de conditionnement,
- ♦ à l'aide d'engins ou de matériel de manutention adapté au mode de conditionnement

Art. 7. - Assiette du Tarif de Manutention Portuaire

Le tarif est établi, soit à la tonne soit à l'unité. Il s'entend hors taxes fiscales qui doivent apparaître explicitement dans les factures quant elles sont dues. Il s'applique aux marchandises manipulées dont le tonnage déclaré sur les manifestes des douanes peut être vérifié et corrigé par la bascule du port ou du bureau de pesage public.

Art. 8. - Structure du Tarif

La structure du tarif comprend quatre classes (**0,1,2,3**) relatives aux différentes opérations figurant dans le tableau ci-après :

N° de la classe	Nature de l'Opération	Itinéraire
0	Débarquement	INDIRECT
1	Embarquement	INDIRECT
2	Débarquement	DIRECT
3	Embarquement	DIRECT

L'embarquement ou le débarquement d'une marchandise est dit indirect lorsque celle-ci est entreposée à l'intérieur du port dans l'attente de son embarquement ou de son enlèvement par ses ayants droit.

L'embarquement d'une marchandise est dit direct lorsqu'elle est prise directement du moyen d'acheminement pour être mise à bord sans entreposage à l'intérieur du port.

Le débarquement d'une marchandise est dit direct lorsqu'elle est mise directement sur moyen d'évacuation pour quitter immédiatement le port, sans entreposage.

Art. 9. - Composantes du Tarif

Le tarif de manutention portuaire est déterminé en fonction :

- ♦ du type d'emballage (codes),
- ♦ des classes relatives aux opérations de manutention,
- ♦ du mode de manutention (vertical ou horizontal)

Art. 10. - Eléments Compris dans le Tarif

Le tarif comprend :

- a) L'ensemble des rémunérations et des charges sociales concernant la main d'œuvre
- b) Les frais découlant de la fourniture et la conduite de tout le matériel nécessaire à la manutention dans les conditions définies précédemment.
- c) Les frais découlant des pertes de temps inhérentes à l'exécution de tous travaux de manutention, dans la limite maximum de 60 minutes, du temps de travail par navire, telles que : Attentes de toutes natures y compris les arrêts pour intempéries ainsi que le temps inutilisé (chute de temps).
- d) Le supplément pour shift.
- e) Les frais généraux de toute nature.
- f) Les primes groupées.
- g) Les frais d'extra-portage.
- h) Les frais des heures supplémentaires de douanes.
- i) Les frais occasionnés par la réception et la livraison matérielle des marchandises et notamment leur frais de transfert dans les zones portuaires réservées à cette effet.
- j) Les frais de balayage et de nettoyage des quais (au delà de 20m du navire), des terres pleins et des hangars.

Art. 11. - Eléments Non Compris dans le Tarif

Le tarif ne comprend pas :

- a) Les frais supplémentaires résultant :
 - ♦ des travaux effectués en heure de partance
 - ♦ de la main d'œuvre pour « le compte du Capitaine »,ces frais sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.
- b) Les frais découlant des pertes de temps cumulées ou inhérentes à l'exécution des travaux de manutention au delà des 60 minutes du temps prévues dans le paragraphe (c) de l'article 10 ci-dessus et qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.
- c) Les débours et les frais avancés par l'Entrepreneur de Manutention tels que, les frais de pesage ou de mesurage éventuels des marchandises, de gardiennage à bord qui sont facturés à l'identique et majorés de 10%
- d) Les frais supplémentaires d'embarquement ou de débarquement des marchandises de toutes catégories par l'intermédiaire de chalands et barges, ou de marchandises dangereuses à transférer dans les zones aménagées à cet effet, qui sont facturés conformément aux dispositions du paragraphe (a) de l'article 17 du présent barème.
- e) Les frais de gerbage des marchandises au delà des spécifications établies par les règles et usages des ports ainsi que la mise en place et le dégagement des passerelles et coupées au cours d'une séance de travail qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.
- f) Les frais de balayage et de nettoyage des quais (jusqu'à une distance égale ou inférieure à 20m du navire) qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.
- g) Les frais de gardiennage des marchandises pendant leur séjour à l'intérieur de l'enceinte portuaire qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 19 du présent barème.
- h) Les frais découlant des commandes effectuées apurés de l'entrepreneur de manutention et non décommandées à temps, c'est à dire avant l'heure limite de dépôt de l'embauche, qui sont facturés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent barème.

Art. 12. - Nomenclature et Classification des Marchandises

Les marchandises sont classées en trois catégories répertoriées comme suit :

• Marchandises en vrac	: catégorie 80
• Marchandises unitarisées	: catégorie 81
• Marchandises non unitarisées	: catégorie 82

Chacune de ces catégories est associée à une ou plusieurs sous-catégories de marchandises, résultant de la classification des types d'emballage suivant les Normes Internationales conformément aux tableaux ci-après :

a) Catégorie 80 (Marchandises en Vrac)

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment :
0	4	Vracs liquides à température et pression normales: Huiles, Vin, etc.
	5	Vracs liquides à température et pression anormales : Gaz liquéfié
10	1	Vracs solides : particules solides fines « poudres »
20	2	Vracs solides : particules solides « grains »
30	3	Vracs solides : particules solides « minéraux »

b) Catégorie 81 (Les Marchandises Unitarisées)

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment :
0	Quelque soit le type d'emballage	Grands Conteneurs et Colis Lourds : Marchandises chargées dans ou sur un conteneurs de longueur extérieure égale ou supérieure à 20 pieds (6m environ) ; comprend les cadres, caisses mobiles, plate-formes, citernes amovibles ou autres engins similaires de transport. Autres Conteneurs : Marchandises chargées dans ou sur un conteneur de longueur extérieure inférieure à 20 pieds et de volume égal ou supérieur à 8m ³
10	"	Marchandises Palettisées
20	"	Marchandises Pré-élinguées Marchandises (plusieurs articles) entourées d'une ou plusieurs élingues en matériaux divers (fibres naturelles ou artificielles, fil d'acier etc) et présentant des points d'accrochage de formes diverses (boucles, bagues, cerclage, croisements etc,) y compris les grands récipients souples pour vrac : Big-Bags...
30	"	Unités mobiles automotrices i) Les véhicules routiers à moteur (voitures, camions, autobus, motocycles...) et leurs remorques, semi-remorques, caravanes pour le transport des marchandises ou personnes. ii) Les véhicules routiers agricoles, industriels, etc., motorisés Autres unités mobiles Véhicules et matériels sur roues non automoteurs. Cette catégorie comprend : Les véhicules, remorques et semi-remorques non accompagnés, les wagons de chemin de fer, les caravanes et autres véhicules routiers.

- ♦ Pour les voitures, le minimum facturable est de 2T.
- ♦ Pour les bovins, les équidés et assimilés : 6,5 dinars la tête
- ♦ Pour les ovins et assimilés : 1,2 dinar la tête

c) Catégorie 82 (Les marchandises non unitarisées)

Sous Catégorie	Code Emballage	Intitulé notamment :
0	22-23-24	Emballages rigides du type : caisse en carton
10	25-26-27-29	Emballages rigides du type : caisse, coffre, malle, cadre
20	32-33-34-35	Emballages rigides du type : fût
30	44-45	Emballages rigides de forme bulbeuse (sphérique) tels que : tonneaux, tonnelets.
40	51-54	Autres emballages rigide tels que : seaux,...
50	62-63-64	Emballages souples du type sac : sacheries
60	65-66	Emballages souples du types sac de second groupe tels que : balles
70	11-12-15-16	Articles isolés non emballés du premier groupe tels que : tuyaux, tubes, grumes, plaques, barres, etc.
80	13-14-17-91	Articles isolés non emballés du second groupe tels que : rouleaux, pneus, coils, blocs de marbre, déchets de marbre, lingots bobines, tourets etc,...

Art. 13. - Tarif de Manutention des Marchandises en Vrac (A la Tonne)

Pour cette catégorie de marchandise, le tarif appliqué est celui convenu entre l'entrepreneur de manutention et le chargeur, le réceptionnaire, le transitaire ou le transporteur.

A défaut ou en cas de litige, le tarif présenté ci-dessous est applicable.

		U: Dinar			
		classes			
Intitulé	Sous Catégorie	0	1	2	3
Vrac Liquides	0	2,100	1,900	2,100	1,900
Vrac Solides « poudres »	10	1,700	1,500	1,700	1,500
Vrac Solides « grains »	20	1,900	1,700	1,900	1,700
Vrac Solides « minerais »	30	2,500	2,300	2,500	2,300

La manutention de ces produits doit s'effectuer par des moyens totalement mécanisés et sans intervention directe de la main d'œuvre.

Art. 14. - Tarif de Manutention des Marchandises Unitarisées (A LA TONNE)

Le tarif de manutention des marchandises unitarisées (catégorie 81) est fixé comme suit :

		U: Dinar			
a) Manutention Verticale :		classes			
Intitulé	Sous Catégorie	0	1	2	3
Conteneurs (*)	8100	8,500	7,650	6,900	6,200
Marchandises Palettisées	8110	9,500	8,550	7,700	7,000
Marchandises Pré-élinguées	8120	10,000	9,000	8,100	7,300
Unités Mobiles Automotrices (**)	8130	10,000	9,000	8,100	7,300

(*) Marchandises chargées dans ou sur un conteneur autre que celui de 20 pieds ou de 40 pieds.

(**) Autres que celles dont le tarif est à l'unité.

U: Dinar

b) Manutention Horizontale :		classes			
Intitulé	Sous Catégorie	0	1	2	3
Conteneurs (*)	8100	6,500	5,900	5,300	4,800
Marchandises Palettisées	8110	7,500	6,750	6,100	5,500
Marchandises Pré-élinguées	8120	7,500	6,750	6,100	5,500
Unités Mobiles Automotrices (**)	8130	8,500	6,750	6,100	5,500

(*) Marchandises chargées dans ou sur un conteneur autre que celui de 20 pieds ou de 40 pieds.

(**) Autres que celles dont le tarif est à l'unité.

Art. 15. - Tarif de Manutention des Marchandises Non Unitarisées

Le tarif de manutention des marchandises non unitarisées (catégorie 82) est fixé comme suit quelque soit le mode de manutention :

U: Dinar

		classes			
intitulé	sous catégorie	0	1	2	3
Emballages rigides du type : caisse en carton	8200	14,000	12,600	11,350	10,200
Emballages rigides du type : caisse, coffre, malle, cadre	8210	13,500	12,150	10,950	9,850
Emballages rigides du type : fût	8220	11,500	10,350	9,300	8,400
Emballages rigides de forme bulbeuse (sphérique) tels que : tonneaux, tonnelets	8230	13,500	12,150	10,950	9,850
Autres emballages rigides tels que : seaux	8240	13,500	12,150	10,950	9,850
Emballages souples du type sac : sacheries	8250	12,000	10,800	9,700	8,750
Emballages souples du type sac de second groupe telles que : balles	8260	12,500	11,250	10,100	9,150
Articles isolés non emballés du premier groupe tels que : tuyaux, tubes, grumes, plaques, barres etc.	8270	10,000	9,000	8,100	7,300
Articles isolés non emballés du second groupe tels que : rouleaux, pneus, lingot, coils, bobines, blocs et déchets de marbre, tours,...	8280	9,500	8,550	7,700	7,000

Art. 16. - Tarif de Manutention à l'Unité

Le tarif de manutention à l'unité est fixé comme suit :

U: Dinar

Intitulé	Etat	Manutention Verticale	Manutention Horizontale
Conteneur	Plein	110	85
	Vide	50	35
Semi-remorque, camion et ensemble routier	Plein	-	100
	Vide	-	45
Véhicule automobile <2T			5

♦ Une remorque type MAFI chargée est assimilée à un conteneur chargé.

♦ Une remorque type MAFI vide est assimilée à un conteneur vide.

Art. 17. - Majorations Applicables au Tarif

Les majorations ci-dessous sont cumulables entre elles.

a) Majorations relatives aux opérations hors classes :

Intitulé	Coefficient de Majoration à la Tonne	Categorie du Tarif Concernée
Marchandises en transbor-dement directe de navire à navire	2	80,81,82
Marchandises en transbor-dement indirect de navire à quai ou chaland et navire (article 11 paragraphe (d))	3	
Marchandises dangereuses transférées dans les zones aménagées à cet effet (article 11 paragraphe (d))	1,5	

b) Majorations relatives à la nature de l'emballage :

Intitulé	Coefficient de Majoration à la Tonne	Categorie du Tarif Concernée
Marchandises dont le matériau d'emballage est en matière plastique	1,10	82
Marchandises dont le matériau d'emballage est en verre,porcelaine, céramique, grés	1,15	
Marchandises sous forme d'articles isolés non emballés du type tuyaux ou tubes non en ballot/botte/faisceau	1,20	
Marchandises avec ensachage à bord, de la catégorie 82: sous catégorie 50	2,00	

Art. 18. - Les Travaux Supplémentaires

Les travaux supplémentaires commandés par le bord sont facturés suivant le barème ci-après et ce , quelque soit le mode et le type de manutention :

Intitulé	Facturation
Heure de partance (article 11 paragraphe (a))	120D/équipe/heure
Frais Compte Capitaine (article 11 paragraphe (a))	220D/équipe/shift
Frais de gerbage, de manipulation passarelle et coupées (article 11 paragraphe (e))	220D/équipe/shift
Attentes et temps inutilisé au delà de 60mn Toute heure commencée est due. (article 11 paragraphe (b))	120D/équipe/heure
♦ Frais de personnel de l'Entrepreneur de Manutention commandé et non décommandé à temps (article 11 paragraphe (h)).	120D/équipe/heure
♦ Frais de balayage des quais (jusqu'à 20m à partir du navire) (article 11 paragraphe (f)).	100D/shift

Art. 19. - Tarif de Gardiennage

Le tarif de gardiennage des marchandises dans l'enceinte du port est soumis aux règles suivantes :

- ♦ Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.
- ♦ Toute journée commencée est due en entier.
- ♦ Toute marchandise non manifestée ou abandonnée est facturée.

a) Le tarif de gardiennage et de préservation des marchandises générales non conteneurisées et non en semi-remorques qui comprend les opérations de bâchage et de planchonnage est calculé en dinars par jour, par tonne et selon la taille du lot suivant le tableau ci-après :

Dinar/Tonne/jour				
Tranche jours	tonnage			
	de 1 à 29	de 30 à 99	de 100 à 199	200 et plus
1 à 10	0,150	0,140	0,120	0,110
11 à 25	0,200	0,180	0,160	0,150
26 et plus	0,500	0,480	0,460	0,440

b) Le tarif de gardiennage des conteneurs et semi-remorques chargés est calculé en dinars, par jour et par unité suivant le tableau ci-après :

Dinar/Unité/jour		
Tranche Jours	Conteneur Inférieur ou Egal A 20'	Conteneur et Semi-Remorque Supérieur A 20 '
1 à 7	1	1,5
8 à 15	3	4
16 et plus	7	9

Arrêté du ministre du transport du 9 mars 1999, portant approbation des tarifs de transport de voyageurs et de bagages sur les grandes lignes de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens et notamment son article 22,

Vu la loi 98-90 du 2 novembre 1998 relative à la société nationale des chemins de fer tunisiens,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 93-70 du 5 juillet 1993 et par la loi n° 96-60 du 6 juillet 1996,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 28 décembre 1973, portant approbation des tarifs de transport sur le réseau de la société nationale des chemins de fer tunisiens, telle que modifiée par les textes subséquents,

Arrête :

Article premier. - Sont approuvées les dispositions annexées au présent arrêté relatives aux tarifs de transport de voyageurs et de bagages sur les grandes lignes de la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui prend effet à compter du 8 février 1999.

Tunis, le 9 mars 1999.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**ANNEXES AUX CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DES TARIFS POUR LE TRANSPORT
DES VOYAGEURS & BAGAGES SUR LES GRANDES LIGNES**

**CHAPITRE I
TRANSPORT DE VOYAGEURS**

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-535 du 8 mars 1999.

Le Docteur Hichem Abdessalem, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé de diriger l'unité de la coopération technique au ministère de la santé publique.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 99-536 du 9 mars 1999.

Monsieur Said Saghraoui, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (Hôpital Medjez El Bab).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-537 du 9 mars 1999.

Monsieur Mohamed Habib Souissi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (Hôpital de Nabeul).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 81-1130 du 1er septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-538 du 9 mars 1999.

Monsieur Abdelmajid Jelassi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (Hôpital de Kelibia).

Par décret n° 99-539 du 9 mars 1999.

Monsieur Mokhtar Trabelsi, professeur d'enseignement paramédical, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (Hôpital Douar Hicher Ettadhamen).

Par décret n° 99-540 du 9 mars 1999.

Monsieur Rahali Jalel, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (groupement de santé de base du Kef).

Par décret n° 99-541 du 9 mars 1999.

Monsieur Mohamed Bouaziz, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (Hôpital de Grombalia).

Par décret n° 99-542 du 9 mars 1999.

Monsieur Romdhane Ben Hamda, administrateur, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hôpitaux de la catégorie "C" aux hôpitaux de circonscription de Chebba et Mellouleche au ministère de la santé publique.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 99-531 du 8 mars 1999, portant création d'un second espace rattaché à la zone économique franche de Zarzis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux zones économiques franches,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime,

Vu le décret n° 93-1916 du 13 septembre 1993 portant création d'une zone franche à Zarzis,

Vu le décret n° 94-1880 du 12 septembre 1994 portant approbation de la convention de concession d'exploitation de la zone économique franche de Zarzis au profit de la société de développement et d'exploitation de la zone économique franche de Zarzis ainsi que ses annexes,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des affaires sociales, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'équipement et de l'habitation et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé et rattaché à la zone économique franche de Zarzis un second espace délimité à l'article 2 du présent décret pour abriter toutes les activités de production, de commerce et de services, destinées exclusivement à l'exportation.

Art. 2. - Le second espace créé et rattaché à la zone économique franche de Zarzis est délimité par les points topographiques suivants figurant sur un plan à l'échelle 1/2000 annexé au présent décret : DPP165 - DPP166 - DPP167 - DPP168 - DPP169 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - DPP165.

Cet espace est d'une superficie de 22ha, 71a et 63ca.

Art. 3. - L'exploitant de la zone franche et l'office de la marine marchande et des ports sont tenus d'établir dans un délai de trois mois à partir de la publication du présent décret, un règlement intérieur fixant les modalités techniques de l'exploitation du terre-plein portuaire concédé. Ce règlement intérieur doit être soumis à l'approbation du ministre chargé du transport.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des affaires sociales, des finances, du transport, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'équipement et de l'habitat et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-543 du 11 mars 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 85-464 du 27 mars 1985 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 1er décembre 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise dans la région de Bourbiaâ, délégation de M'hamdia d'une superficie de 2ha 50a faisant partie du titre foncier n° 88432, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret et ce pour l'implantation d'une usine de sachets médicaux.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 85-464 du 27 mars 1985.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbains doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-544 du 11 mars 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 85-464 du 27 mars 1985 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 31 décembre 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Radès, objet des deux titres fonciers n° 5687 et 5688 d'une superficie de 4ha 13a 40ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret et ce pour l'implantation d'une usine de pièces de rechange pour automobiles.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 85-464 du 27 mars 1985.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbains doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1999.

Zine El Abidine Ben Ali